午前

令和６年度　試 験 問 題　（午前の部）

注　　意

⑴　別に配布した答案用紙の該当欄に、試験問題裏表紙の記入例に従って、受験地、受験番号及び氏名を必ず記入してください。答案用紙に受験地及び受験番号をマークするに当たっては、数字の位を間違えないようにしてください。

⑵　試験時間は、２時間です。

⑶　試験問題は、全て多肢択一式で、全部で35問あり、105点満点です。

⑷　解答は、答案用紙の解答欄の正解と思われるものの番号の枠内をマーク記入例に従い、濃く塗りつぶす方法でマークしてください。

⑸　解答欄へのマークは、各問につき１か所だけにしてください。二つ以上の箇所にマークがされている欄の解答は、無効とします。解答を訂正する場合には、プラスチック製消しゴムで完全に消してから、マークし直してください。答案用紙への記入に当たっては、**鉛筆**（**Ｂ**又は**ＨＢ**）を使用してください。該当欄の枠内をマークしていない解答及び**鉛筆**を使用していない解答は、無効とします。

⑹　答案用紙に受験地、受験番号及び氏名を記入しなかった場合は、採点されません（試験時間終了後、これらを記入することは、認められません。）。

⑺　答案用紙は、汚したり、折り曲げたりしないでください。また、書き損じをしても、補充しません。

⑻　試験問題のホチキスを外したり、試験問題のページを切り取る等の行為は、認められません。

⑼　試験時間中、不正行為があったときは、その答案は、無効なものとして扱われます。

⑽　試験問題に関する質問には、一切お答えいたしません。

⑾　試験問題は、試験時間終了後、持ち帰ることができます。

第１問　表現の自由に関する次のアからオまでの記述のうち、**判例の趣旨に照らし誤っているもの**の組合せは、後記１から５までのうち、どれか。

ア　公務員又は公職選挙の候補者に対する評価、批判等の表現行為について、その表現内容が真実でなく、又はそれが専ら公益を図る目的のものでないことが明白であって、かつ、被害者が重大にして著しく回復困難な損害を被るおそれがある場合には、当該表現行為の事前差止めを認めても憲法第21条第１項に違反するものではない。

イ　公職の選挙に関し戸別訪問を禁止する目的は、戸別訪問という手段方法がもたらす弊害を防止し、もって選挙の自由と公正を確保するという正当なものであるが、一律に戸別訪問を禁止することは、合理的でやむを得ない限度を超えて意見表明の自由を制約するものであり、当該目的との間に合理的な関連性があるということができず、憲法第21条第１項に違反する。

ウ　報道機関が、取材の目的で、公務員に対し、国家公務員法で禁止されている秘密漏示行為をするようそそのかす行為は、その手段・方法にかかわらず正当な取材活動の範囲を逸脱するものであるから、これを処罰しても、憲法第21条の趣旨に反しない。

エ　公務員及びその家族が私的生活を営む場所であり一般に人が自由に出入りすることのできる場所ではない集合住宅の共用部分及び敷地に管理権者の意思に反して立ち入ることは、それが政治的意見を記載したビラの配布という表現の自由の行使のためであっても許されず、当該立入り行為を刑法上の罪に問うことは、憲法第21条第１項に違反するものではない。

オ　傍聴人が法廷においてメモを取ることは、その見聞する裁判を認識、記憶するためになされるものである限り、憲法第21条第１項の規定の精神に照らして尊重されるべきであり、理由なく制限することはできない。

(参考)

憲法

第21条　集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。

２　検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。

１　アエ　　２　アオ　　３　イウ　　４　イオ　　５　ウエ

第２問　学問の自由及び教育の自由に関する次のアからオまでの記述のうち、**判例の趣旨に照らし正しいもの**の組合せは、後記１から５までのうち、どれか。

ア　普通教育における教師には、大学教育における場合に認められるのと同程度の教授の自由が認められる。

イ　研究発表の自由は、表現の自由の一部であるが、学問の自由によっても保障される。

ウ　親は、子の将来に関して最も深い関心を持ち、かつ、配慮をすべき立場にある者として、憲法上、子の教育の自由を有する。

エ　教科書検定による審査が、単なる誤記、誤植等の形式的なものにとどまらず、教育内容に及び、かつ、普通教育の場において検定に合格した教科書の使用義務を課す場合には、教科書検定制度は、学問の自由を保障した憲法に違反する。

オ　大学における学生の集会は、真に学問的な研究又はその結果の発表のためのものではなく、実社会の政治的社会的活動に当たる行為をする場合であっても、大学の有する特別の学問の自由と自治を享有し、当該集会に警察官が立ち入ることは大学の学問の自由と自治を侵害する。

１　アイ　　２　アオ　　３　イウ　　４　ウエ　　５　エオ

第３問　裁判所の組織と権能に関する次のアからオまでの記述のうち、**判例の趣旨に照らし正しいもの**の組合せは、後記１から５までのうち、どれか。

ア　最高裁判所の裁判官は、内閣の指名に基づいて、天皇が任命する。

イ　裁判官は、裁判により、心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、罷免されない。

ウ　行政機関が裁判所の前審として裁判を行う制度は、特別裁判所の設置を禁止する憲法に違反する。

エ　最高裁判所の裁判官の任命に関する国民審査の制度は、任命行為を完成させるか否かを審査するものではなく、実質的には解職の制度である。

オ　裁判所は、政治犯罪、出版に関する犯罪又は憲法第３章で保障する国民の権利が問題となっている事件を除き、裁判官の全員一致で公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると決した場合には、対審を公開しないで行うことができる。

１　アウ　　２　アエ　　３　イウ　　４　イオ　　５　エオ

以下の試験問題については、国際物品売買契約に関する国際連合条約（ウィーン売買条約）の適用は考慮しないものとして、解答してください。

また、第4問から第23問までの試験問題については、商法の適用は考慮しないものとして、解答してください。

第4問　未成年者に関する次のアからオまでの記述のうち、**誤っているもの**の組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

ア　法定代理人が目的を定めないで処分を許した財産は、未成年者が自由に処分することができる。

イ　未成年者に対して意思表示をした者は、未成年者の法定代理人がその意思表示を知った後は、その意思表示をもって未成年者に対抗することができる。

ウ　未成年者は、その法定代理人の同意を得ないで、負担付贈与の申込みを承諾することができる。

エ　未成年者が認知をするには、その法定代理人の同意を要しない。

オ　父母の離婚により15歳以上の未成年者が親権者である父又は母と氏を異にする場合には、その未成年者は、家庭裁判所の許可を得ることなく、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その親権者である父又は母の氏を称することができる。

1　アイ　　2　アエ　　3　イオ　　4　ウエ　　5　ウオ

第５問　条件に関する次のアからオまでの記述のうち、**正しいもの**の組合せは、後記１から５までのうち、どれか。

ア　停止条件が成就しないことが法律行為の時に既に確定していた場合には、その法律行為は、無条件となる。

イ　単に債務者の意思のみに係る停止条件を付した法律行為は、無効となる。

ウ　条件が成就することによって利益を受ける当事者が不正にその条件を成就させたときは、相手方は、その条件が成就しなかったものとみなすことができる。

エ　認知には、条件を付すことができる。

オ　不法な行為をしないことを条件とする法律行為は、無条件となる。

１　アイ　　２　アオ　　３　イウ　　４　ウエ　　５　エオ

第６問　時効に関する次のアからオまでの記述のうち、**判例の趣旨に照らし正しいもの**の組合せは、後記１から５までのうち、どれか。

ア　不動産の贈与を受け、所有権に基づいて自己の物として不動産を占有する者は、当該不動産について、取得時効を理由として所有権を有することを主張することができない。

イ　期限の定めのない債権の消滅時効は、債務者が履行の請求を受けた時から進行する。

ウ　後順位抵当権者は、先順位抵当権の被担保債権の消滅により当該後順位抵当権者に対する配当額が増加する場合には、当該先順位抵当権の被担保債権の消滅時効を援用することができる。

エ　時効期間を計算するに当たっては、その期間が午前零時から始まるときを除き、期間の初日は算入しない。

オ　主たる債務者が主たる債務について時効の利益を放棄した場合においても、保証人は、主たる債務の消滅時効を援用することができる。

１　アイ　　２　アエ　　３　イウ　　４　ウオ　　５　エオ

第７問　次の対話は、占有に関する教授と学生との対話である。教授の質問に対する次のアからオまでの学生の解答のうち、**判例の趣旨に照らし正しいもの**の組合せは、後記１から５までのうち、どれか。

教授：　今日は、占有者の善意・悪意について考えてみましょう。占有者については、占有の態様等に関して、どのような推定がされますか。

学生：ア　占有者は、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と占有をするものと推定されますが、占有者が善意であることは推定されません。

教授：　占有物から生ずる果実の収取について考えてみましょう。悪意の占有者は、果実の収取を怠った場合には、その果実の代価を償還する義務を負いますか。

学生：イ　収取を怠った果実の代価を償還する義務を負いません。

教授：　占有物が占有者の責めに帰すべき事由によって滅失し、又は損傷したときにおける占有者の損害賠償の範囲について考えてみましょう。所有の意思のない善意の占有者は、どの範囲で賠償する義務を負いますか。

学生：ウ　損害の全部の賠償をする義務を負います。

教授：　善意の占有者が本権の訴えにおいて敗訴したときは、いつから悪意の占有者とみなされますか。

学生：エ　占有を始めた時にさかのぼって悪意の占有者とみなされます。

教授：　相続が発生した場合の取得時効についても考えてみましょう。相続人である占有者は、その選択に従い、被相続人の占有に自己の占有を併せて主張することもできます。では、占有を始めた時に悪意であった相続人が占有を始めた時に善意であった被相続人を相続した場合において、その相続人が被相続人の占有を併せて主張するときは、取得時効の要件としての占有者の善意・悪意は、どのように判定されますか。

学生：オ　被相続人の占有を併せて主張する場合には、相続人が占有を始めた時に悪意であっても、善意と判定されます。

１　アイ　　２　アエ　　３　イウ　　４　ウオ　　５　エオ

第８問　相隣関係に関する次のアからオまでの記述のうち、**誤っているもの**の組合せは、後記１から５までのうち、どれか。なお、別段の慣習の有無を考慮する必要はない。

ア　堀の所有者は、対岸の土地が他人の所有に属するときは、当該土地の所有者の承諾を得なければ、当該堀の幅員を変更してはならない。

イ　土地の所有者は、その所有地の水を通過させるに当たり、低地の所有者の承諾を得なければ、当該低地の所有者が設けた工作物を使用することはできない。

ウ　水流地の所有者は、他人が所有する対岸の土地に付着させて堰（せき）を設けたときは、これによって生じた損害に対して償金を支払わなければならない。

エ　土地の所有者は、他の土地に設備を設置しなければ電気の供給を受けることができない場合であっても、当該他の土地の所有者の承諾を得なければ、当該設備を設置することはできない。

オ　土地の所有者が境界付近における障壁の修繕をするために隣地を使用する必要がある場合であっても、隣地上の住家については、その居住者の承諾を得なければ、立ち入ることはできない。

１　アウ　　２　アオ　　３　イウ　　４　イエ　　５　エオ

第９問　共有物の分割に関する次のアからオまでの記述のうち、**誤っているもの**の組合せは、後記１から５までのうち、どれか。

ア　共有者は、共有物について、５年を超えない期間内は分割をしない旨の契約をすることができる。

イ　共有者は、他の共有者が所在不明であることにより、共有物の分割についての協議をすることができない場合には、裁判所に共有物の分割を請求することができる。

ウ　裁判所は、共有物の現物を分割する方法により共有物を分割することができない場合に限り、共有者に債務を負担させて、他の共有者の持分の全部又は一部を取得させる方法により共有物の分割を命ずることができる。

エ　甲土地を所有していたＡが死亡し、Ｂ及びＣがＡを相続した場合において、甲土地の分割についてＢＣ間で協議が調わないときは、Ｂ又はＣは、遺産分割の審判を申し立てずに、共有物分割の訴えを提起することができる。

オ　Ａ及びＢが共有する甲土地について抵当権を有するＣは、甲土地の分割に参加することができる。

１　アイ　　２　アウ　　３　イオ　　４　ウエ　　５　エオ

第10問　地役権に関する次のアからオまでの記述のうち、**判例の趣旨に照らし誤っているもの**の組合せは、後記１から５までのうち、どれか。

ア　Ａ所有の甲土地にＢ所有の乙土地のための地役権が設定され、その後、ＢがＣに乙土地を売却し、その旨の登記がされた場合には、Ｃは、Ａに対し、甲土地の地役権を主張することができる。

イ　Ａ所有の甲土地にＢ所有の乙土地のための通行地役権が設定され、その後、ＡがＣに甲土地を売却した場合において、その売却の時に、甲土地がＢによって継続的に使用されていることがその位置、形状、構造等の物理的状況から客観的に明らかであり、Ｃがそのことを認識することが可能であったとしても、Ｃが通行地役権が設定されていることを知らなかったときは、Ｂは、地役権の設定の登記がなければ、Ｃに対し、甲土地の通行地役権を主張することができない。

ウ　Ａ所有の甲土地に、Ｂ、Ｃ及びＤが共有する乙土地のための地役権が設定されている場合には、Ｂは、乙土地の自己の持分につき、当該地役権を消滅させることができない。

エ　Ａ所有の甲土地にＢ所有の乙土地上の丙建物からの眺望を確保するための地役権が設定されている場合において、Ｂが乙土地のうち丙建物が存しない部分をＣに譲渡したときは、当該地役権は、Ｃが取得した土地のためにも存続する。

オ　Ａが、Ｂ所有の甲土地の地中に通された送水管を使用して、外形上認識し得ない形でＡ所有の乙土地への引水を継続して行っていた場合には、Ａは、乙土地のための甲土地の引水地役権を時効によって取得することができない。

１　アイ　　２　アウ　　３　イエ　　４　ウオ　　５　エオ

第11問　民法上の留置権に関する次のアからオまでの記述のうち、**判例の趣旨に照らし誤っているもの**の組合せは、後記１から５までのうち、どれか。

ア　ＡがＢに対して甲建物を売却した後、Ａが甲建物を引き続き占有していたが、Ｂがその代金全額を支払う前に甲建物をＣに対して売却した場合において、ＣがＡに対して甲建物の明渡しを請求したときは、Ａは、Ｂに対する売買代金債権を被担保債権として留置権を主張することができる。

イ　ＡがＢに対して甲建物を売却して引き渡した後、ＡがＣに対して甲建物を売却し、その旨の登記がされた場合において、ＣがＢに対し甲建物の明渡しを請求したときは、Ｂは、Ａに対する債務不履行に基づく損害賠償請求権を被担保債権として留置権を主張することができる。

ウ　Ａ所有の甲土地を賃借したＢが、甲土地上に乙建物を建築し、Ｃに乙建物を賃貸した場合において、Ｃが乙建物について必要費を支出した後、Ｂの賃料不払を理由にＡＢ間の賃貸借契約が解除され、ＡがＣに対して乙建物からの退去及び甲土地の明渡しを請求したときは、Ｃは、Ｂに対する必要費償還請求権を被担保債権とする留置権を主張して、甲土地の明渡しを拒むことができる。

エ　Ａ所有の甲建物について譲渡担保権の設定を受けたＢが、当該譲渡担保権の実行として甲建物をＣに売却した場合において、ＣがＡに対して甲建物の明渡しを請求したときは、Ａは、Ｂに対する清算金支払請求権を被担保債権として留置権を主張することができる。

オ　Ａを賃借人とし、Ｂを賃貸人とする甲建物の賃貸借契約がＡの賃料不払を理由に解除された後、Ａが自らに占有権原のないことを知りながら甲建物をなお占有している間に甲建物について有益費を支出した場合において、ＢがＡに対して甲建物の明渡しを請求したときは、Ａは、Ｂに対する有益費償還請求権を被担保債権として留置権を主張することができない。

１　アウ　　２　アエ　　３　イウ　　４　イオ　　５　エオ

第12問　先取特権に関する次のアからオまでの記述のうち、**正しいもの**の組合せは、後記１から５までのうち、どれか。

ア　共益の費用のうち全ての債権者に有益でなかったものについては、共益の費用の先取特権は、その費用によって利益を受けた債権者に対してのみ存在する。

イ　建物の賃借権の譲渡が適法にされた場合であっても、建物の賃貸人の先取特権は、賃借権の譲受人がその建物に備え付けた動産には及ばない。

ウ　不動産の工事の先取特権は、工事によって生じた不動産の価格の増加が現存する場合に限り、その増加額についてのみ存在する。

エ　同一の動産について動産の保存の先取特権が互いに競合する場合には、前の保存者が後の保存者に優先する。

オ　不動産の保存の先取特権の効力を保存するためには、保存行為の前にその費用の予算額を登記しなければならない。

１　アイ　　２　アウ　　３　イエ　　４　ウオ　　５　エオ

第13問　抵当権の効力に関する次のアからオまでの記述のうち、**判例の趣旨に照らし正しいもの**の組合せは、後記１から５までのうち、どれか。

ア　抵当権が設定されている甲建物と抵当権が設定されていない乙建物がその間の隔壁を除去する工事により一棟の建物となった場合において、甲建物と乙建物が互いに主従の関係になかったときは、甲建物に設定されていた抵当権は消滅する。

イ　土地の賃借人が当該土地上に所有する建物について抵当権を設定した場合には、その抵当権の効力は、当該土地の賃貸人の承諾がない限り、当該土地の賃借権に及ばない。

ウ　抵当権が設定されている建物について賃貸借契約が締結され、敷金が授受された場合において、当該賃貸借契約に係る賃料債権につき抵当権者が物上代位権を行使してこれを差し押さえた後に、当該賃貸借契約が終了し、当該建物が明け渡されたときは、賃料債権は、敷金の充当によりその限度で消滅する。

エ　抵当権に基づき物上代位権を行使する債権者は、他の債権者による債権差押事件に配当要求をすることによっても、優先弁済を受けることができる。

オ　第三者が抵当不動産を損傷しようとしているときは、抵当権者は、当該第三者に対し、その行為の差止めを求めることができる。

１　アイ　　２　アウ　　３　イエ　　４　ウオ　　５　エオ

第14問　抵当不動産の第三取得者に関する次のアからオまでの記述のうち、**判例の趣旨に照らし誤っているもの**の組合せは、後記１から５までのうち、どれか。

ア　抵当不動産について所有権を買い受けた第三者が、抵当権者の請求に応じてその抵当権者にその代価を弁済したときは、抵当権は、その第三者のために消滅する。

イ　抵当権の被担保債務の保証人が抵当不動産の所有権を取得した場合には、当該保証人は、抵当権消滅請求をすることができない。

ウ　抵当不動産の第三取得者から抵当権消滅請求の書面の送付を受けた抵当権者が抵当権を実行して競売の申立てをするときは、法定の期間内に、債務者及び当該抵当不動産の譲渡人にその旨を通知しなければならない。

エ　抵当不動産の第三取得者は、抵当権の実行としての競売において、買受人となることができない。

オ　抵当不動産の第三取得者が抵当不動産について必要費を支出した場合において、抵当権の実行により抵当不動産が競売されたときは、当該第三取得者は、競売による抵当不動産の売却代金から抵当権者に優先してその支出した額の償還を受けることができない。

１　アウ　　２　アエ　　３　イウ　　４　イオ　　５　エオ

第15問　元本確定前の根抵当権に関する次のアからオまでの記述のうち、**正しいもの**の組合せは、後記１から５までのうち、どれか。

ア　根抵当権者は、担保すべき元本の確定すべき期日の定めがある場合であっても、当該期日の前に担保すべき元本の確定を請求することができる。

イ　根抵当権の担保すべき元本の確定すべき期日を定める場合には、その期日は、これを定めた日から５年以内でなければならない。

ウ　抵当権の順位の譲渡を受けた根抵当権者が、その根抵当権の譲渡をした場合には、その譲受人は、抵当権の順位の譲渡の利益を受ける。

エ　根抵当権の共有者は、他の共有者の同意を得ることなく、その有する持分を譲り渡すことができる。

オ　根抵当権者は、その根抵当権を２個の根抵当権に分割して、その一方を譲り渡すことはできない。

１　アイ　　２　アオ　　３　イウ　　４　ウエ　　５　エオ

第16問　債権者Ａが債務者Ｂに対して有する金銭債権を保全するための詐害行為取消権の行使に関する次のアからオまでの記述のうち、**誤っているもの**の組合せは、後記１から５までのうち、どれか。

ア　ＢがＣから新たに借入れを行うと同時に同額の担保を供与した場合において、当該借入れ及び担保供与によりＢが他の債権者を害することとなる処分をするおそれを現に生じさせたときは、Ａは、ＢとＣとが通謀して他の債権者を害する意図をもってこれを行ったときに限り、ＢのＣに対する当該担保供与行為について詐害行為取消請求をすることができる。

イ　Ｂが支払不能の時にＣに対する債務を弁済したが、その後、Ｂが支払不能の状態から回復した場合には、Ａは、ＢのＣに対する当該弁済について詐害行為取消請求をすることができない。

ウ　ＢがＣに対して負う1000万円の債務について、時価3000万円の甲土地をもって代物弁済をした場合において、Ｂ及びＣがＡを害することを知っていたときは、Ａは、Ｂが支払不能の時に当該代物弁済をしたときに限り、債務額を超える2000万円の部分について詐害行為取消権を行使して価額の償還を請求することができる。

エ　Ｂが、Ａを害することを知って唯一の資産である甲土地を市場価格よりも著しく低額でＣに売却し、その後、ＤがＣから甲土地を買い受けた場合には、Ａは、Ｃ及びＤが、甲土地をそれぞれ取得した当時、Ｂの行為が債権者を害することを知っていたときに限り、Ｄの当該買受け行為について詐害行為取消請求をすることができる。

オ　ＢがＣにした1000万円の金銭債務に対する弁済について、Ａが詐害行為取消権を行使し、Ｃから直接支払を受けた場合には、Ａは、Ｂに対して有する債権と、支払を受けた金銭についてのＢのＡに対する返還請求権とを対当額で相殺することができる。

１　アウ　　２　アオ　　３　イウ　　４　イエ　　５　エオ

第17問　保証に関する次のアからオまでの記述のうち、**誤っているもの**の組合せは、後記１から５までのうち、どれか。

ア　保証契約は、その内容を記録した電磁的記録によっても有効に締結することができる。

イ　一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証契約であって保証人が法人でないものは、主たる債務の元本、主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たる全てのもの及びその保証債務について約定された違約金又は損害賠償の額について、その全部に係る極度額を定めなければ、その効力を生じない。

ウ　一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証契約であって保証人が法人であるものにおける主たる債務の元本は、主たる債務者が死亡したときは、確定する。

エ　事業の用に供する建物の賃貸借契約に基づく賃料債務を主たる債務とする保証契約は、その契約の締結に先立ち、公正証書で保証人になろうとする者が保証債務を履行する意思を表示していなければ、その効力を生じない。

オ　主たる債務者は、事業のために負担する債務を主たる債務とする保証を法人でない者に委託する場合には、その者に対し、財産及び収支の状況を含む民法所定の事項に関する情報を提供しなければならない。

１　アイ　　２　アオ　　３　イウ　　４　ウエ　　５　エオ

第18問　贈与に関する次のアからオまでの記述のうち、**判例の趣旨に照らし正しいもの**の組合せは、後記１から５までのうち、どれか。

ア　他人物を目的とする贈与は、贈与者がその物の所有権を取得した時からその効力を生ずる。

イ　受贈者は、書面によらない贈与であれば、履行の終わった部分についても解除することができる。

ウ　ＡがＢに対して一定の財産を定期的に贈与する旨を約した場合において、Ａが死亡したときは、当該贈与は、その効力を失う。

エ　15歳に達した者が死因贈与をするには、その法定代理人の同意を得ることを要しない。

オ　Ａが、ＢがＣに10年間にわたり毎年200万円を支払うという負担付きで、Ｂに対して4000万円に相当すると考えた甲建物を贈与した場合において、甲建物に不具合が存在していたために3000万円の価値しかないことが判明したときであっても、Ｂは、Ａに対し、Ｃに支払うべき金銭の減額を請求することはできない。

１　アウ　　２　アエ　　３　イエ　　４　イオ　　５　ウオ

第19問　民法上の組合に関する次のアからオまでの記述のうち、**誤っているもの**の組合せは、後記１から５までのうち、どれか。

ア　組合の業務の決定は、業務執行者があるときであっても、組合員の過半数をもってする。

イ　組合員は、他の組合員が組合契約に基づく債務の履行をしないことを理由として、組合契約を解除することができない。

ウ　組合員の債権者は、組合財産についてその権利を行使することができない。

エ　脱退した組合員は、その脱退前に生じた組合の債務について、従前の責任の範囲内でこれを弁済する責任を負う。

オ　組合の成立後に加入した組合員は、その加入前に生じた組合の債務を弁済する責任を負う。

１　アウ　　２　アオ　　３　イウ　　４　イエ　　５　エオ

第20問　補助に関する次のアからオまでの記述のうち、**誤っているもの**の組合せは、後記１から５までのうち、どれか。

ア　本人以外の者の請求により補助開始の審判をするには、本人の同意がなければならない。

イ　補助開始の審判は、被補助人が特定の法律行為をするには補助人の同意を得なければならない旨の審判又は被補助人のために特定の法律行為について補助人に代理権を付与する旨の審判とともにしなければならない。

ウ　補助人は、遅滞なく被補助人の財産の調査に着手し、法定の期間内に、その調査を終わり、かつ、その目録を作成しなければならない。

エ　補助人の兄弟姉妹は、補助監督人となることができない。

オ　補助監督人と補助人との間で補助人の報酬の額を合意した場合には、家庭裁判所は、当該合意した額の報酬を補助人に付与しなければならない。

１　アイ　　２　アオ　　３　イエ　　４　ウエ　　５　ウオ

第21問　扶養に関する次のアからオまでの記述のうち、**判例の趣旨に照らし正しいもの**の組合せは、後記１から５までのうち、どれか。

ア　扶養権利者を扶養した扶養義務者が他の扶養義務者に対して求償する場合における各自の分担額について、扶養義務者の間で協議が調わなかったときは、家庭裁判所が当該分担額を審判で定める。

イ　扶養権利者と扶養義務者との間で扶養の程度又は方法について協議が調った後に、事情の変更があったときは、家庭裁判所は、その協議の変更又は取消しをすることができる。

ウ　家庭裁判所は、特別の事情がある場合には、扶養を受けるべき者の父母の兄弟姉妹の子に扶養の義務を負わせることができる。

エ　ある扶養権利者に対して扶養義務者が数人ある場合において、扶養義務者の間で扶養をすべき者の順序について協議が調ったときは、当該扶養権利者は、その協議により定められた順序に従って扶養の請求をしなければならない。

オ　扶養権利者は、扶養義務者との間で扶養料の具体的な額について協議をする前に扶養を受ける権利を放棄することができる。

１　アイ　　２　アエ　　３　イウ　　４　ウオ　　５　エオ

第22問　遺言に関する次のアからオまでの記述のうち、**判例の趣旨に照らし正しいもの**の組合せは、後記１から５までのうち、どれか。

ア　証人となることができない者が同席して作成された公正証書遺言は、民法所定の証人が立ち会っている場合であっても、無効である。

イ　自筆証書によって遺言をする場合にしなければならない押印は、指印によることはできない。

ウ　遺言者が自筆証書遺言に添付した片面にのみ記載のある財産目録の毎葉に署名し、押印していれば、当該目録について自書することを要しない。

エ　成年被後見人は、事理を弁識する能力を一時回復した時に、医師二人の立会いがあれば、自筆証書によって遺言をすることができる。

オ　自筆証書遺言に記載された日付が真実の作成日付と相違する場合には、それが誤記であること及び真実の作成日付が証書の記載から容易に判明するときであっても、当該遺言は、無効である。

１　アイ　　２　アオ　　３　イウ　　４　ウエ　　５　エオ

第23問　特別の寄与に関する次のアからオまでの記述のうち、**誤っているもの**の組合せは、後記１から５までのうち、どれか。

ア　Ａには、配偶者Ｂ及び子Ｃがおり、ＢがＡに対して無償で療養看護をしていたところ、Ａが死亡し、Ｂ及びＣがＡを相続した。この場合において、Ｂが療養看護をしたことによりＡの財産の維持又は増加に特別の寄与をしたと認められるときは、Ｂは、Ｃに対し、特別寄与料の支払を請求することができる。

イ　Ａには、子Ｂ及びＣがおり、Ｃの配偶者ＤがＡに対して無償で療養看護をしていたところ、Ａが死亡し、Ｂ及びＣがＡを相続した。この場合において、Ｄが療養看護をしたことによりＡの財産の維持又は増加に特別の寄与をしたと認められるときは、Ｄは、Ｂ及びＣに対し、特別寄与料の支払を請求することができる。

ウ　Ａには、子Ｂがおり、Ａの弟であるＣが定期的にＡ名義の預金口座に現金を振込送金し、生活費の援助をしていたところ、Ａが死亡し、ＢがＡを相続した。この場合において、ＣがＡの生活費を援助したことによりＡの財産の維持又は増加に特別の寄与をしたと認められるときは、Ｃは、Ｂに対し、特別寄与料の支払を請求することができる。

エ　特別寄与者と相続人との間で特別寄与料の支払について協議が調わない場合には、特別寄与者は、法定の期間内に、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。

オ　特別寄与料の額は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることができない。

１　アイ　　２　アウ　　３　イエ　　４　ウオ　　５　エオ

第24問　刑法における違法性阻却事由に関する次のアからオまでの記述のうち、**判例の趣旨に照らし正しいもの**の組合せは、後記１から５までのうち、どれか。

ア　他人に対し権利を有する者がその権利を実行する行為は、その権利の範囲内であり、又はその方法が社会通念上一般に許容されるものと認められる程度を超えない場合には、違法の問題を生ずることはない。

イ　行為者が、単に予期された侵害を避けなかったというにとどまらず、その機会を利用し積極的に相手に対して加害行為をする意思で侵害に臨んだときは、侵害の急迫性の要件を充たさず、正当防衛は成立し得ない。

ウ　急迫不正の侵害に対し自己又は他人の権利を防衛するためにした行為と認められる限り、その行為は、同時に侵害者に対する攻撃的な意思に出たものであっても、正当防衛が成立し得る。

エ　過失による事故であるかのように装い保険金を騙し取る目的をもって、被害者の承諾を得てその者に故意に自己の運転する自動車を衝突させて傷害を負わせた場合には、被害者の承諾が保険金を騙し取るという目的に利用するために得られたものであっても、その承諾が真意に基づく以上、当該傷害行為の違法性は阻却される。

オ　いわゆる喧嘩闘争については、闘争のある瞬間においては闘争者の一方がもっぱら防御に終始し、正当防衛を行う観を呈することがあっても、闘争の全般からみて防衛行為とみることはできず、正当防衛は成立し得ない。

１　アイ　　２　アエ　　３　イウ　　４　ウオ　　５　エオ

第25問　傷害の罪に関する次のアからオまでの記述のうち、**判例の趣旨に照らし誤っているもの**の組合せは、後記１から５までのうち、どれか。

ア　Ａは、狭い四畳半の室内でＢを脅かすために日本刀の抜き身を数回振り回した。この場合、Ａの行為は暴行罪における暴行に該当する。

イ　Ａは、Ｂの頭部を多数回殴打する暴行を加え、意識消失状態に陥らせたＢを放置したまま立ち去ったところ、Ｂは死亡した。Ａの暴行によりＢの死因となった傷害が形成されたが、Ａが暴行を加えてからＢが死亡するまでの間に、何者かがＢの頭部を殴打する暴行を加え、当該暴行はＢの死期を早める影響を与えるものであった。この場合、Ａには傷害致死罪は成立しない。

ウ　Ａは、Ｂに対し、はさみを用いてその頭髪を根元から切断した。この場合、Ａには傷害罪は成立せず、暴行罪が成立する。

エ　Ａは、隣家に居住するＢに向けて、精神的ストレスによる障害を生じさせるかもしれないことを認識しながら、連日連夜にわたりラジオの音声及び目覚まし時計のアラーム音を大音量で鳴らし続け、Ｂに精神的ストレスを与え、慢性頭痛症、睡眠障害及び耳鳴り症の傷害を負わせた。この場合、Ａには傷害罪が成立する。

オ　Ａは、Ｂの身体を圧迫する暴行を加え、その結果、Ｂを死亡させたが、暴行を加えた当時、Ｂが死亡することは予見していなかった。この場合、Ａには傷害致死罪は成立しない。

１　アエ　　２　アオ　　３　イウ　　４　イオ　　５　ウエ

第26問　毀棄及び隠匿の罪に関する次のアからオまでの記述のうち、**判例の趣旨に照らし正しいもの**の組合せは、後記１から５までのうち、どれか。

ア　Ａは、Ｂの住居の玄関ドアを金属バットで叩いて凹損（おうそん）させた。同玄関ドアは、住居の玄関ドアとして外壁と接続し、外界との遮断、防犯、防風、防音等の重要な役割を果たしていたが、工具を使用すれば損壊せずに取り外すことが可能であった。この場合、Ａには、建造物損壊罪が成立する。

イ　Ａは、抵当権の実行による競売を延期させようと考え、裁判所から競売事件の記録を持ち出してこれを隠匿したため、裁判所が一時的に競売を実施することができなくなった。この場合、Ａには、公用文書等毀棄罪は成立しない。

ウ　Ａは、公衆便所の外壁にラッカースプレーで落書きをし、その結果、公衆便所の美観は著しく汚損され、原状回復に相当な困難が生じた。この場合、Ａには、建造物損壊罪は成立しない。

エ　Ａは、現行犯人として逮捕され、警察署において、司法警察員から弁解録取書を読み聞かせられた際、同弁解録取書に署名する前に、これをひったくり、両手で破った。この場合、Ａには、公用文書等毀棄罪が成立する。

オ　Ａは、Ａ所有の甲土地とＢ所有の乙土地との境界に境界標として設置された有刺鉄線張りのＢ所有の丸太をのこぎりで切り倒し、境界標を壊したが、その境界は認識することが可能であった。この場合、Ａには、境界損壊罪が成立する。

１　アエ　　２　アオ　　３　イウ　　４　イエ　　５　ウオ

第27問から第34問までの試験問題については、問題文に明記されている場合を除き、定款に法令の規定と異なる別段の定めがないものとして、解答してください。

第27問　発起人の責任に関する次のアからオまでの記述のうち、**正しいもの**の組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

ア　発起設立の場合も、募集設立の場合も、各発起人は、株式会社の設立に際し、設立時発行株式を一株以上引き受けなければならない。

イ　発起人は、自らが給付した現物出資財産の価額が定款に記載された価額に著しく不足する場合であっても、その職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明したときは、株式会社に対して当該不足額を支払う義務を負わない。

ウ　発起人は、株式会社が成立しなかった場合であっても、設立時募集株式の引受人があるときは、当該株式会社の設立に関して支出した費用を負担しない。

エ　発起人の責任を追及する訴えは、株主代表訴訟として提起することができる。

オ　発起人が株式会社の設立についてその任務を怠ったことによって当該株式会社に損害を生じさせた場合であっても、当該株式会社の設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定したときは、当該発起人は、当該株式会社に対し、損害を賠償する責任を負わない。

1　アウ　　2　アエ　　3　イエ　　4　イオ　　5　ウオ

第28問　株主の権利に関する次のアからオまでの記述のうち、**判例の趣旨に照らし誤っているもの**の組合せは、後記１から５までのうち、どれか。

ア　取締役会設置会社の唯一の株主がその保有する譲渡制限株式を他人に譲渡した場合には、取締役会の決議による承認がないときであっても、その譲渡は、当該会社に対する関係において有効である。

イ　株式会社は、基準日株主が行使することができる権利が株主総会における議決権である場合において、当該基準日株主の権利を害しないときは、基準日後に株式を取得した者の全部又は一部を議決権を行使することができる者と定めることができる。

ウ　株券発行会社の株券を所持する株主は、当該会社に対し、当該株主に係る株主名簿記載事項を記載した書面の交付又は当該事項を記録した電磁的記録の提供を請求することができる。

エ　株主に剰余金の配当を受ける権利及び残余財産の分配を受ける権利の全部を与えない旨の定款の定めは、その効力を有しない。

オ　監査役設置会社において、株主が取締役会の議事録の閲覧又は謄写を請求するためには、裁判所の許可を得ることを要しない。

１　アウ　　２　アエ　　３　イエ　　４　イオ　　５　ウオ

第29問　株式の併合及び単元株式に関する次のアからオまでの記述のうち、**正しいもの**の組合せは、後記１から５までのうち、どれか。

ア　株式の併合における併合の割合は、法務省令で定める一定の割合を下回ることはできない。

イ　取締役は、株式の併合に関する事項を定める株主総会において、株式の併合をすることを必要とする理由を説明しなければならない。

ウ　株式会社は、株式の併合をすることにより株式の数に一株に満たない端数が生ずる場合において、当該株式について市場価格がないときは、その端数の合計数に相当する数の株式を競売以外の方法によって売却することはできない。

エ　単元株式数に満たない数の株式を有する株主は、定款の定めがない場合であっても、株式会社に対し、当該株主が保有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を当該株主に売り渡すことを請求することができる。

オ　取締役会設置会社は、取締役会の決議によって、定款を変更して単元株式数を減少することができる。

１　アウ　　２　アエ　　３　イウ　　４　イオ　　５　エオ

第30問　株主総会に関する次のアからオまでの記述のうち、**正しいもの**の組合せは、後記１から５までのうち、どれか。

ア　株主総会の決議について特別の利害関係を有する株主は、当該決議について、議決権を行使することはできない。

イ　株式会社は、定款を変更する株主総会の決議について、当該株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上に当たる多数をもって行うこととする旨を定款で定めることができる。

ウ　株式会社は、株主総会に出席することができる代理人の数の制限をすることはできない。

エ　株式会社は、株主が他人のために株式を有する者でないときは、当該株主が株主総会においてその有する議決権を統一しないで行使することを拒むことができる。

オ　定時株主総会は、毎事業年度の終了の日から３か月以内に招集しなければならない。

１　アイ　　２　アオ　　３　イエ　　４　ウエ　　５　ウオ

第31問　監査役に関する次のアからオまでの記述のうち、**正しいもの**の組合せは、後記１から５までのうち、どれか。

ア　成年被後見人は、監査役となることができない。

イ　指名委員会等設置会社は、監査役を置いてはならない。

ウ　監査役会設置会社においては、監査役は、３人以上で、そのうち３分の２以上は、社外監査役でなければならない。

エ　監査役設置会社の監査役は、当該会社の子会社の会計参与を兼ねることができない。

オ　監査役設置会社の監査役は、正当な理由がなければ、株主総会の決議によって解任することができない。

１　アウ　　２　アオ　　３　イウ　　４　イエ　　５　エオ

第32問　株主総会の決議によって解散したことにより清算が開始した場合に関する次のアからオまでの記述のうち、**誤っているもの**の組合せは、後記１から５までのうち、どれか。

ア　清算人は、清算株式会社の財産がその債務を完済するのに足りないことが明らかになったときは、直ちに破産手続開始の申立てをしなければならない。

イ　裁判所が選任した清算人は、重要な事由があるときは、株主総会の決議によって解任することができる。

ウ　裁判所は、利害関係人の申立てにより、清算人会設置会社でない清算株式会社の清算人に代わって当該清算株式会社の帳簿並びにその事業及び清算に関する重要な資料を保存する者を選任することができる。

エ　清算株式会社は、会計監査人を置くことができる。

オ　清算株式会社の特別支配株主は、特別支配株主の株式等売渡請求をすることができない。

１　アエ　　２　アオ　　３　イウ　　４　イエ　　５　ウオ

第33問　持分会社に関する次のアからオまでの記述のうち、**正しいもの**の組合せは、後記１から５までのうち、どれか。

ア　合同会社は、各事業年度に係る貸借対照表の作成後遅滞なく、当該貸借対照表を公告しなければならない。

イ　合資会社の有限責任社員は、労務や信用を出資の目的とすることはできない。

ウ　合名会社が合同会社となるためには、組織変更計画を作成しなければならない。

エ　法人が合同会社の業務を執行する社員である場合には、当該法人は、当該業務を執行する社員の職務を行うべき者を選任し、その者の氏名及び住所を他の社員に通知しなければならない。

オ　既に合資会社に出資の履行をした有限責任社員は、当該合資会社の財産に対する強制執行がその効を奏しなかった場合には、連帯して、当該合資会社の債務を弁済する責任を負う。

１　アウ　　２　アオ　　３　イウ　　４　イエ　　５　エオ

第34問　株式会社の組織再編行為に関する次のアからオまでの記述のうち、**正しいもの**の組合せは、後記１から５までのうち、どれか。

ア　解散したことにより清算をする株式会社は、当該株式会社を吸収合併存続株式会社とする吸収合併をすることができない。

イ　吸収合併において、吸収合併存続株式会社は、吸収合併消滅株式会社の株主に対して、合併対価を交付しないこととすることができない。

ウ　新設合併契約を承認した新設合併消滅株式会社の株主総会の決議に瑕疵があることを理由とする新設合併の無効の訴えは、当該新設合併消滅株式会社を被告としなければならない。

エ　吸収分割において、吸収分割株式会社が株主総会の決議によって吸収分割契約の承認を受けなければならないときは、当該株主総会において議決権を行使することができない株主は、当該吸収分割株式会社に対し、自己の有する株式を公正な価格で買い取ることを請求することができる。

オ　株式交換完全親株式会社が株式交換に際して株式交換完全子会社の株主に対して交付する対価が金銭のみである場合には、当該株式交換完全親株式会社の債権者は、当該株式交換完全親株式会社に対し、当該株式交換について異議を述べることができない。

１　アイ　　２　アエ　　３　イウ　　４　ウオ　　５　エオ

第35問　商行為に関する次のアからオまでの記述のうち、**誤っているもの**の組合せは、後記１から５までのうち、どれか。

ア　商行為の委任による代理権は、本人の死亡によって消滅する。

イ　商人間の売買において、当該売買の目的物が品質に関して契約の内容に適合しないことにつき売主が悪意であった場合において、その不適合を直ちに発見することができないときであって、買主が当該目的物の受領後６か月以内に当該不適合を発見したときは、買主は、売主に対してその旨の通知を発することを怠ったときであっても、売主に対し、当該不適合を理由とする損害賠償の請求をすることができる。

ウ　匿名組合員の出資は、匿名組合員全員の共有に属する。

エ　商法上の仲立人は、媒介した商行為について、当事者の一方の氏名又は名称をその相手方に示さなかったときは、当該相手方に対して自ら履行をする責任を負う。

オ　問屋は、取引所の相場がある物品の販売の委託を受けたときは、自ら買主となることができる。

１　アウ　　２　アエ　　３　イエ　　４　イオ　　５　ウオ

〔**記入例**〕

受験地　東　京
受験番号　３６
氏　名　民事二子

左の者が受験者の場合の記入例は、下記のとおりとなります。

受験地	
東　京	
十の位	一の位
0	**1**
●	⓪
①	●
	②
	③
	④
	⑤
	⑥
	⑦
	⑧
	⑨

受験番号			
千の位	百の位	十の位	一の位
		3	**6**
⓪	⓪	⓪	⓪
①	①	①	①
②	②	②	②
③	③	●	③
④	④	④	④
⑤	⑤	⑤	⑤
⑥	⑥	⑥	●
⑦	⑦	⑦	⑦
⑧	⑧	⑧	⑧
⑨	⑨	⑨	⑨

氏名
民事　二子

（この欄記入不要）

試験区分	● ②

受験地コード番号表

01 東　京	02 横　浜	03 さいたま	04 千　葉	05 静　岡
06 大　阪	07 京　都	08 神　戸	09 名古屋	10 広　島
11 福　岡	12 那　覇	13 仙　台	14 札　幌	15 高　松